МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2022.04.15 № 02/367

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ
УХААН, СПОРТЫН БАЙНГЫН
ХОРООНЫ ДАРГА
Г.ДАМДИННЯМ ТАНАА

Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төсөлд тусгах саналаа хавсралтаар хүргүүллээ.

Хавсралт 3. хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

D:\2022 on\A5. month4.docx
150030011

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2022 оны 04
дугаар сарын 15-ны өдрийн 04/347 дугаар албан
бичгийн хавсралт

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОН ХАМТ ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХУУЛИУДЫН ТӨСӨЛД ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССООС ТУСГАХ САНАЛ

Нэг.Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөлд:

1. Төслийн 3.1.17-д “суралцагчийн тооноос” гэснийг “суралцагчийн тоо, тусгай хэрэгцээ, хүн амын нягтрал, газар нутгийн алслагдмал байдлаас” гэж өөрчлөх;

2. Төслийн 5.1 дэх хэсэг буюу боловсролын үйл ажиллагаанд “хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх” зарчмыг нэмж тусгах, мөн төслийн 5.1.1-ийн “... онцгой анхаарал, ивээлд байлгах” гэх тунхагын шинжтэй зарчмыг төрөөс боловсролын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах шаардлагыг хангахуйц, хэрэгжихүйц, хэмжихүйц байхаар буюу “боловсролын санхүүжилтэд улсын төсвийн жилийн орлогын 20-иос доошгүй хувийг зарцуулахаар батлах” заалтыг Төсвийн тухай хуулийн 9.1.5-д нэмэх, төслийн 5.1.9 дэх заалт нь зарчим бус, хориглох үйл ажиллагаа байх ба уг заалтыг найруулж, ойлгомжтой томьёолох;

3. Төсөлд тусгай зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх баримт бичгийг тусгасан хэрнээ энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавих шаардлагыг огт тусгаагүй байна. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 7.3-т “Тухайн төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд хамаарах тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журмыг тус тусын **хуулиар** зохицуулна.”, 10.1.1-д “Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь **хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу** тусгай зөвшөөрөл олгох”-оор заасан. Иймд энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь ямар шаардлага, шалгуурыг хангасан байхыг хуульчлан заах;

4. Мөн төслийн 25.1-д “Тусгай зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий этгээд нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг **түдгэлзүүлж**, ... болно.” гэж тусгажээ. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.1-д “Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлтийг, татварын өрөө төлөхгүй хоёр ба түүнээс дээш удаа зайлсхийсэн, зугтсан тохиолдолд татварын албаны хүсэлтийг тус тус үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллага түүнийг **3 сар хүртэл** хугацаагаар түдгэлзүүлж болно.” гэж заасан. Сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэхэд суралцагчийн эрх ашиг хөндөгдөх зэрэг эрх зүйн үр дагаврыг тооцож, сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, суралцагчийн эрх ашигт нийцүүлэн түдгэлзүүлэх асуудлыг энэ хуульд тусгах;

5. Хүний эрхийн суурь зарчмуудыг хувийн өмчийн сургалтын байгууллагаар хэрхэн хангуулах, үүнд төрөөс хэрхэн оролцох талаарх зохицуулалтыг тусгах, холбогдох сатандартыг хангаж байгаа эсэхэд боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дүгнэлт гаргадаг байхаар нэмэх;

6. Төслийн 29.2-т “Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 4.1.14-т заасан зөвхөн боловсрол, танин мэдэхүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг сувагтай байж болно.” гэж заасан нь Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд нийцэхгүй байгааг анхаарах;

7. Хуулийн төслийн 38 дугаар зүйлд боловсролын сургалтын байгууллагын захирал, эрхлэгчийн нийтлэг шаардлагад хүний эрхийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байх шаардлагыг нэмж тусгах;

8. Төслийн 45.2.2-т “хүүхдийг 5 настайд нь сургуулийн өмнөх боловсролд, цаашид ерөнхий боловсролд заавал хамруулах”-аар заасан бөгөөд Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн төслийн 4.4-т “Сургуулийн өмнөх боловсролыг 5 настай хүүхдэд заавал эзэмшүүлэх бөгөөд 200-аас доошгүй цагийн сургалтад хамруулсан байна.”, мөн энэ

хуулийн төслийн 21.1.2-т "цэцэрлэгийн үндсэн сургалтад хамрагдах боломжгүй хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх "дэмжигч /явуулын/ багшийн" болон "нүүдлийн бүлгийн" сургалт" хэлбэртэй байхаар заасан боловч ойрын жилүүдэд хэчнээн хүүхэд энэ сургалтад хамрагдах, ялангуяа үүнд хамрагдах малчдын хүүхдийн тоо, шаардагдах зардал, багшлах хүний нөөцийн болон бодит нөхцөлд зохион байгуулах боломж /байр, ямар хугацаатай явагдах, багш ирж, очих, тухайн багшийг энэ үйл ажиллагаанд хаанаас дайчлах гэх мэт/ зэргийг тооцоогүй байна. Иймээс уг зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх боломж, нөхцөлийг тооцох;

9. Хуулийн төслийн 6.1-д "Бүх шатны боловсрол эзэмших сургалт, үйл ажиллагааны хэл монгол хэл байна." мөн төслийн 6.2-т "Ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, коллеж, дээд сургууль болон их сургууль нь Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу байгуулагдсан боловсролын байгууллага, олон улсын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх эрх бүхий ерөнхий боловсролын сургууль, гадаад улсын их, дээд сургуультай хамтран болон дангаараа сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх дээд боловсролын байгууллага бол гадаад хэл дээр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж болно" гэж, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн төслийн 7.1, 7.2, 7.3-т "Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт, үйл ажиллагааг монгол хэлээр зохион байгуулна. Суралцагчийн дийлэнх олонх нь хүн амын өөр хэл бүхий үндэстний цөөнхийн суралцагч байх тохиолдолд цэцэрлэг болон бага ангийн сургалт, үйл ажиллагааг эх хэлээр нь зохион байгуулж болно. Энэ хуулийн 7.2-т заасан суралцагчийн дунд, ахлах ангийн сургалтыг монгол хэлээр зохион байгуулна." гэж тус тус заасан. Үүнтэй холбогдуулан дараах саналтай байна.

a. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Наймдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "... хүн амын өөр хэл бүхий үндэстний цөөнх эх хэлээрээ суралцах, харилцах, соёл, урлаг, шинжлэх ухааны үйл ажиллагаа явуулах эрхийг үл хөндөнө.", Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 12.1-д "Монгол дохионы хэл бол сонсголгүй хүний эх хэл мөн бөгөөд сонсголгүй хүн дохионы хэлээрээ нийгмийн бүхий л харилцаанд оролцох эрхтэй." гэж заасанд нийцүүлэн үндэстний цөөнхийн, дохионы зэрэг хэлний сонголтыг нэмж тусгах;

b. Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн төслийн 7.2-т зааснаас бусад тохиолдолд сургуулийн өмнөх боловсролыг зөвхөн монгол хэлээр явуулахаар хязгаарлаж байгаа нь зохистой эсэх, хос буюу бусад хэлээр явуулах сонголттой байх;

c. Цэцэрлэг, бага ангийн сургалтыг үндэстний цөөнхийн хэлээр явуулж болохоор заасан ч дундаас дээш ангийн сургалтыг монгол хэлээр зохион байгуулахаар заасан нь бодит байдалд хэрэгжихэд хүндрэл учирч болзошгүй юм. Иймээс сургуулийн өмнөх болон бага сургуульд монгол хэлнээс гадна бусад хэлний сонголтыг бий болгох;

d. Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолын 1.4 дэх хэсэгт "Баян-Өлгий аймаг дахь хэлний цөөнх хүүхдийн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтыг төрийн албан ёсны хэл дээр явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ..." гэж заасныг анхаарч, төсөлд тусгах;

10. Төслийн 16.1-д "Боловсролын стандартаар сургалтын орчин, ... тавих үндсэн шаардлагыг тодорхойлно." гэж заасан хэрнээ төслийн 21.1-д "Боловсролын байгууллагыг стандарт, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан зориулалтын хичээлийн байр, номын сан, зориулалтын хоол үйлдвэрлэлийн зориулалтын байр, биеийн тамирын заал, талбай, ном, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, багшлах хүний нөөц, шаардлагатай тохиолдолд лаборатори, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан нөхцөлд иргэн, аж ахуйн нэгж байгуулна." гэж заасныг хооронднь нийцүүлж, холбогдох заалтыг эшлэн заах;

11. Мөн төслийн 16.1 дэх хэсгийг Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн 6.2-т "Хоёр болон түүнээс дээш хичээлийн байр, дотуур байртай сургууль нэг гал тогоотой байж болно.", 6.3-т "Сургуулийн хоолны үйлчилгээг хооллох танхимд зохион байгуулах бөгөөд хооллох танхимгүй бол хичээлийн танхимд зохион байгуулж болно." гэж заасанд нийцүүлэх, эсхүл уг хуулийн энэ заалтыг өөрчлөхөөр бол Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төслийг боловсруулах;

12. Түүнчлэн сургалтын байгууллагын байр орчны талаар хуульд нэрлэн заах тохиолдолд багш ажилтнуудын ажил үүргээ хэрэгжүүлэх, суралцагч сурч боловсрох эрхээ эдлэх хүрээнд наад захын орчин нөхцөл, өрөө тасалгаа буюу ариун цэврийн өрөө, өлгүүрийн өрөө /хэсэг/, багшид зориулсан өрөө, тасалгаа, мөн Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн дагуу байгууллага бүр, түүний дотор бүх түвшний сургуулиуд багш, суралцагчийн эрх ашгийг хамгаалах, байгууллага болохын хувьд үйл ажиллагаанд нь үүсэж хөтлөгдөж буй баримтаар архив үүсгэх, хадгалах, хамгаалах үүрэгтэйн хувьд архивын өрөө зайлшгүй гаргах үүрэгтэйг анхаарч тусгах;

13. Хуулийн төслийн зарим зүйл, заалт хоорондоо уялдаагүй, эшлэн заахаар хэсэгт эшлээгүй, буруу заалтыг эш татсан, хуулиудын төслийн зарим заалт хоорондоо нийцээгүй, өөр өөр байдлаар зохицуулсан, хуулийн төсөлтэй холбогдуулан одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж буй зарим хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар байх боловч хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд боловсруулж оруулаагүй, түүнчлэн төслийн зарим хэсэгт монгол хэлний дүрмийн болон найруулгын алдаатай үг, өгүүлбэр байгаа зэрэг учир дутагдалтай зүйлүүд байна. Иймд хуулийн төслийг Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 29.1.5-д "зүйл, хэсэг, заалт нь хоорондоо зөрчилгүй байх", 29.1.7-д "бусад хуулийн заалтыг давхардуулан заахгүйгээр шаардлагатай бол түүнийг эш татах, ...", 29.1.10-д "шаардлагатай тохиолдолд бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ... дагалдах хуулийн төслийг боловсруулсан байх" гэж тус тус заасан болон энэ хуулийн 30.1-д заасны дагуу хэл зүй, найруулгын шаардлагыг хангаж боловсруулах, нэр томьёог жигдлэх;

14. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 26.1-д "Хууль санаачлагч тодорхой салбарын хоорондоо уялдаатай хэд хэдэн хуулийн төслийг нэгэн зэрэг хамтад нь хэлэлцүүлэхээр багц хуулийн төслийг боловсруулж, өргөн мэдүүлж болно. Энэ тохиолдолд хууль тус бүрийн үзэл баримтлалыг тодорхойлно." гэж заасан боловч зөвхөн Боловсролын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг баталж, хавсаргасан байна.

15. Төслийн 13.2.1-д "багш ажил хаяхыг хориглосон", 13.2.7-ын "ажил амьдрал", төслийн 13.2.14-д "улс төрөөс ангид байж, хуулиар зөвшөөрснөөс бусад улс төрийн аливаа үйл ажиллагаанд оролцохгүй байх" гэсэн нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 16 дахь заалтын "... үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх ..." эрхийг зөрчиж байгаа эсэхийг нягтлах;

16. Төслийн 14.4.3-т "хүний эрх" гэж нэмэх, 49.1 дэх хэсгийг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэх;

17. Төслийн 44.10.1-д "... төрийн бус байгууллагаас арилжааны хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр лизинг болон түрээсийн зориулалтаар тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл авах зориулалтаар." гэснийг хэрэгжүүлэх явцад үүсэж болзошгүй эрсдэлийг тооцож, үүнтэй холбоотой хориглолт, хязгаарлалтыг хуульчлан заах.

Хоёр.Хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төсөлд:

1.Дээд боловсролын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 20.2.2-т "...эрх зүйн суурь ойлголт" гэсний өмнө "хүний эрх" гэж нэмэх;

2.Дохионы монгол хэлний стандартыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж, стандартчиллын төв байгууллага батлах, мөн дохионы монгол хэлний багшийг дээд боловсролын байгууллагад бэлтгэх талаар хуульчлах;

3.Хуулийн төслүүдийн хоорондын уялдааг хангах, хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих асуудлыг Боловсролын багц хуулийн төсөлд тусгаж, бие даасан хууль батлах шаардлагагүй гэж үзэж байна.

-------oOo-------